

△△△△△△△ 상임감사

△△, 시정, 통보

제 목	병가 사용 기준 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2, 2, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△” 이라 한다)은 직원(△△△ 직원 등 관리규칙 제3조에 따른 △△△ 직원 및 △△△ 직원을 포함한다)의 근무조건 및 복무에 관한 사항에 대한 「복무규칙」을 제정·운영 중에 있으며, 이에 따라 직원들은 연가, 공가, 병가, 자녀돌봄휴가, 육아시간 등의 휴가를 사용하고 있다.

△△△△△△△△△△△△△△(이하 “△△△” 라 한다) 직원들의 경우도 “병원 진료” 사유로 병가를 사용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「△△△△의 혁신에 관한 지침(△△△△△_일부개정 2025. 12. 30.)」 제42조 (휴가·휴직 제도)에 따르면, △△△△은「근로기준법」과 「△△△△△ 복무규정」에 준하여 휴가제도를 운영하고, 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 병가: 「△△△△△ 복무규정」 제18조의 규정에 따라 연 60일(업무상 질병·부상의 경우 연 180일) 한도 내에서 운영한다.

「△△△△△ 복무규정」 제22조(휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일) 휴가기간 중의 토요일 또는 공휴일은 그 휴가 일수에 산입하지 않는다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 휴가 일수에 토요일 또는 공휴일을 산입한다.

1. 같은 연도 내 제18조제1항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
2. 같은 연도 내 제18조제2항에 따른 병가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
3. 동일한 사유로 인한 공가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우
4. 동일한 사유로 인한 특별휴가 일수를 합한 기간이 30일 이상인 경우

△△ 「복무규칙」 제20조(휴가의 종류)에 따르면, 직원의 휴가는 연가, 공가, 병가, 기타휴가, 여성·임산부 휴가 및 육아 시간, 가족돌봄휴가로 구분하며, 같은 규칙 제25조(병가)에 따라, 병가는 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 연 누계 60일의 범위 안에서 병가를 허가할 수 있다.

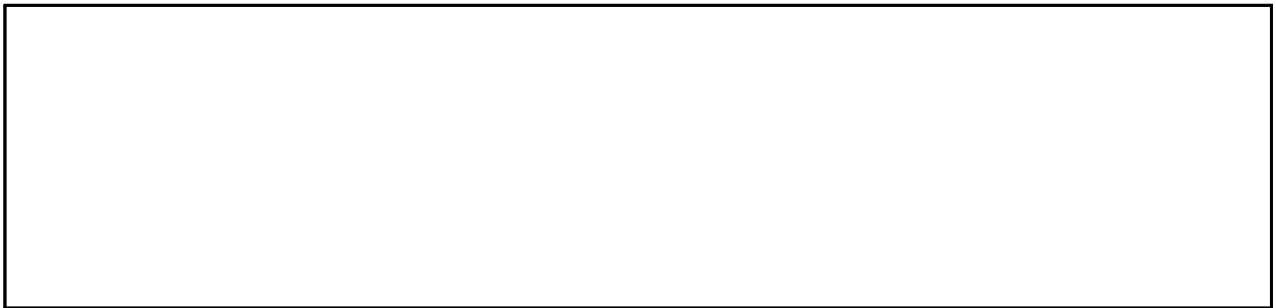
1. 업무 외 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때
2. 전염병의 일환으로 인하여 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때

같은 규칙 제28조(휴가기간 중의 휴일) 휴가기간 중의 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니한다. 다만, 휴가일수가 1월 이상인 경우에는 그러하지 아니한다. 또한, 같은 규칙 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 이 규정이 정한 휴가 일수를 초과한 휴가는 결근으로 본다.

△△△△△ 질의(1AA-2509-0152306)에 대한 답변에서도 「△△△△△ 복무규정」

제22조 및 「△△△△△ 복무·징계 관련 예규」에 따라 연가를 제외한 각 휴가별(병가, 유산·사산휴가 등) 휴가기간의 사용일수(휴가기간중의 토요일·공휴일 포함)의 합산이 30일이 넘으면 그 휴가일수에 토요일과 공휴일을 산입하여야 하며, 이때의 휴가기간이란 '휴가시작일과 종료일'을 말하며, 30일 미만의 병가라 하더라도 연도 중 '각 병가기간의 총합'이 토요일과 공휴일을 포함해 30일 이상이 되는 경우에는 일반병가 사용 기간에 있는 토요일과 공휴일을 모두 휴가일수에 산입하여야 한다.

[그림 1] △△△△△ 질의에 대한 답변 내용



※ 자료: △△△△△ 자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△ △급 △△△은 아래 [표]와 같이 2024년 8회에 걸쳐 병가를 신청하여 사용하였다.

[표] △△△ △급 △△△ 2024년 병가 사용 현황

(2024년 기준)					
성 명	병가 시작일	병가 종료일	신청일수	병가 사유	비고
△△△	계		56		
	2024. 03. 29.	2024. 03. 29.	1	병원진료	
	2024. 03. 30.	2024. 03. 30.	1	병원진료	
	2024. 04. 02.	2024. 04. 06.	5	병원진료	
	2024. 04. 08.	2024. 04. 21.	9	병원진료	
	2024. 04. 22.	2024. 05. 05.	14	안정가료	
	2024. 05. 08.	2024. 05. 30.	18	안정가료	
	2024. 06. 02.	2024. 06. 14.	7	안정가료	
	2024. 08. 30.	2024. 08. 30.	1	병원진료	

자료: 전자문서시스템(ERP) 자료 재구성

그러나, △△△ △급 △△△은 2024년 병가를 사용하며, 휴일을 포함해 30일 이상이 되는 경우에는 병가 사용 기간에 있는 휴일을 모두 병가일수에 산입하여 적용하여야 함에도, 2024. 3. 29.부터 2024. 5. 30.까지 병가 사용 기간에 있는 15일의 휴일을 산입하지 않고 누락하여 △△ 「복무규칙」의 병가 사용 기준인 60일을 11일 초과한 71일의 병가를 사용한 사실이 있다.

[그림 2] △△△ △급 △△△ 월 근무상황부 현황

(2024년 기준)

※ 자료: 전자문서시스템(ERP) 자료 재구성

이에, △△ 「복무규칙」 제28조의2(휴가기간의 초과)에 따라서, 당해연도 병가사용 범위를 초과한 일수는 결근에 해당되며, 이에 대하여 저축연가 및 연가로 전환 또는 기지급한 급여에 대한 정산 등 별도의 적절한 조치가 필요하다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 복무감사 결과를 수용하며, 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△처 △△△△부장)에게 병가를 사용하며 △△「복무규칙」에 따라 사용범위를 준수하여야 함에도, 병가 사용 일수 60일보다 11일을 초과하여 71일의 병가를 사용한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 △△” 처분 요구합니다.(△△△)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △△급	△△△	탐방해설	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△)	신분상 △△	2023. 1. 2. ~ 현재

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 당해연도 병가사용 범위를 초과한 11일은 결근에 해당되며, 당해연도 병가사용 범위를 초과한 사용분(11일)에 대하여 연가 또는 저축연가로 전환하거나 기 지급한 급여를 공제하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)